Sobre electrónico EBABFB7D4-ACDE-4A70-8A05-A0C08C502E17



**OTROSI No.1 AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**
**FA 5999 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE hoy FA 5999 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS VIMARSA COLOMBIA**

**Entre los suscritos, a saber:**

- **REYNALDO PRADA DIAZ,** mayor de edad, con domicilio en Girón - Santander, identificado con cédula de ciudadanía número **91.207.501** quien actúa en su condición de Subgerente y por tanto Representante Legal de la sociedad **VIMARSA COLOMBIA S.A.S.** con **NIT. 900.506.010-1,** sociedad comercial debidamente constituida mediante Escritura Pública No. 108 del treinta (30) de enero de 2012 de la Asamblea General de Accionistas de Bucaramanga, inscrito en Cámara de Comercio de Bucaramanga el 19 de junio de 2015, con el No. 127444 del libro IX, quien en adelante y para todos los efectos del presente contrato se denominará, **EL FIDEICOMITENTE** y, por otra parte;

- **MARIA NELLY PLATA ORTIZ**, mayor de edad, con domicilio en Bucaramanga - Santander, identificada con la cédula de ciudadanía número **63.309.056** de Bucaramanga, quien actúa en su condición de Apoderada Especial de **ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A**., entidad de servicios financieros, constituida mediante escritura pública número un mil trescientos setenta y seis (1.376) del diecinueve (19) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992), otorgada en la Notaría Décima (10a.) del Círculo de Cali, inscrita en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá Sede Norte, el 7 de julio de 2.009 bajo el número 01310468 del libro IX, matrícula mercantil número 01908951 del 30 de junio de 2.009, autorizada para funcionar por la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución No. 1017 del 19 de marzo de 1.992, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia Financiera de Colombia, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará **ACCIÓN o la FIDUCIARIA**,

Celebramos el presente Otrosí No.1 al Contrato de Fiducia Mercantil Fideicomiso de Administración y pagos Monte Ruitoque que se ha de regir por las cláusulas que se enuncian a continuación y en lo no previsto en ellas por la ley vigente aplicable, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

**PRIMERA.-** Que, mediante Documento Privado de fecha 26 de diciembre de 2022, la sociedad **CIUDAD RUITOQUE S.A.S.**, en calidad de **FIDEICOMITENTE** y **ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.**, en calidad de **FIDUCIARIA**, suscribieron CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE, por medio del cual se constituyó el FIDEICOMISO MONTE RUITOQUE FA - 5999, (en adelante el FIDEICOMISO).

**SEGUNDA.-** Que mediante instrucción del 11 de julio de 2024 la sociedad CIUDAD RUITOQUE S.A.S., emitió solicitud a la FIDUCIARIA con el fin de que sea registrado el contrato de cesión de su posición contractual de fideicomitente y beneficiario en favor de la sociedad **VIMARSA COLOMBIA S.A.S.** en el **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE.**

**TERCERA.-** Que, en virtud de lo anterior, a la fecha quien ostenta la calidad de FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO del FIDEICOMISO es la sociedad **VIMARSA COLOMBIA S.A.S.**

**CUARTA.-** Que mediante instrucción del 25 de julio de 2024 el FIDEICOMTENTE emitió solicitud a la FIDUCIARIA con el fin de que i) se modifique el nombre del FIDEICOMISO **DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE** por el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS VIMARSA COLOMBIA-FA 59999;

Sobre electrónico EBABFB7D4-ACDE-4A70-8A05-A0C08C502E17



ii) se incluya la sociedad BLOOM CROWDFUNDING S.A. como BENEFICIARIO CONDICIONADO del FIDEICOMISO, hasta por la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.200.000.000=) siempre y cuando se acredite el desembolso respectivo de dineros de la sociedad BLOOM CROWDFUNDING S.A. a la sociedad VIMARSA COLOMBIA S.A.S. reduciendo el beneficio de la sociedad BLOOM CROWDFUNDING S.A. cuando se cancelen o reintegren los dineros por parte de la sociedad VIMARSA COLOMBIA S.A.S.

**QUINTA. –** Que a la fecha la sociedad MONERÉ CAPITAL S.A.S., ostenta dentro del FIDEICOMISO la calidad de *DESTINATARIOS DE LOS GIROS* preferente, quien mediante comunicación de fecha 30 de julio de 2024, autoriza la presente modificación.

**SEXTA. -** Las partes dejan constancia que, conocen y aceptan que los activos del presente Fideicomiso la constituyen los recursos que ingresan por voluntad del FIDEICOMITENTE, al ser el Fideicomiso únicamente un mecanismo adicional de administración y pagos a disposición del FIDEICOMITENTE en la ejecución de su objeto social. Por lo anterior, con la firma del presente contrato, el BENEFICIARIO CONDICIONADO y el DESTINATARIOS DE LOS GIROS manifiestan que conocen y aceptan que los recursos con los que se atenderán las instrucciones impartidas en virtud del presente contrato son los recursos líquidos que se encuentren en el FIDEICOMISO.

**SÉPTIMA. -** Las partes dejan constancia que conocen y aceptan que ni la FIDUCIARIA ni el FIDEICOMISO son parte ni tienen obligaciones, cargas, deberes o responsabilidades originadas en los acuerdos privados celebrados por el FIDEICOMITENTE con terceros y en especial con el BENEFICIARIO CONIDICIONADO y el DESTINATARIOS DE LOS GIROS, de lo cual es claro que, bajo ninguna circunstancia la FIDUCIARIA y/o el FIDEICOMISO serán los responsables de garantizar o responder por el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de dichos acuerdos privados.

En virtud a las consideraciones previamente expuestas, las partes acuerdan suscribir Otrosí No. 1 al Contrato de Fiducia Mercantil constitutivo del **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE** antes, hoy **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS VIMARSA COLOMBIA -FA- 5999,** el cual se ha de regir por las siguientes:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA. -** Modifíquese el numeral 2 y 6 y adiciónese los numerales 10 y 11 de la **CLÁUSULA PRIMERA "DEFINICIONES"** del Contrato de Fiducia Mercantil constitutivo del **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE** antes, hoy **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS VIMARSA COLOMBIA -FA- 5999,** cuyo texto rezará lo siguiente:

> *"**PRIMERA. – DEFINICIONES:** Para los efectos de este contrato, las palabras o términos que a continuación se relacionan tendrán el significado que aquí se establece:*
>
> *(…)*
>
> ***2. CUADRO(S) CRONOLÓGICO(S) DE GIROS:** Documento que será remitido por la sociedad FIDEICOMITENTE y que deberá ser aprobado por EL DESTINATARIOS DE LOS GIROS Y EL BENEFICIARIO CONDICIONADO según corresponda. Dicho cuadro formará parte integral del presente contrato así:*
>
> ***2.1.** Cuadro cronológico de giros a favor de **MONERÉ CAPITAL S.A.S.** que contendrá como mínimo: (i) valor total de la obligación; (ii) Flujo de pagos detallado; (iii) Fecha en que deberán efectuarse los giros; (iv) Valores a pagar en cada una de las fechas. EL FIDEICOMISO a través de su vocera podrá realizar GIROS anticipados previa instrucción del DELEGADO con autorización del ACREEDOR.*

***2.2.*** *Cuadro cronológico de giros a favor de* ***BLOOM CROWDFUNDING*** *que contendrá como mínimo: (i) valor total de la obligación; (ii) Flujo de pagos detallado; (iii) Fecha en que deberán efectuarse los giros; (iv) Valores a pagar en cada una de las fechas; (iv) porcentaje de participación fiduciaria que tendrá el beneficiario en cada pago, incluyendo la extinción de la participación fiduciaria hasta cubrir el valor de* CUATRO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.200.000.000M/CTE)*. Dicho cuadro formará parte integral del presente contrato.*

*(…)*

***6. FIDEICOMITENTE:*** *Será la sociedad* ***VIMARSA COLOMBIA S.A.S.*** *de las condiciones señaladas al inicio del presente contrato."*

*(…)*

***10. BENEFICIARIO CONDICIONADO:*** *Será la sociedad* ***BLOOM CROWDFUNDING S.A.,*** *identificada con NIT. 901.558.151-8, constituida mediante Escritura Pública No. 0015 del doce (12) de enero de 2022 de la Notaría 22 de Bogotá, inscrito en Cámara de Comercio de Bogotá el 24 de enero de 2022, con el No. 02784546 del libro IX".*

***11. FONDO DE RESERVA:*** *Corresponde a la reserva que la FIDUCIARIA constituirá con los recursos que ingresen a las CUENTAS RECAUDADORAS para efectos de atender periódicamente el monto a favor de EL DESTINATARIOS DE LOS GIROS Y EL BENEFICIARIO de acuerdo a los CUADROS CRONOLÓGICOS DE PAGOS. En todo caso, el dinero reservado será utilizado única y exclusivamente para atender los pagos que deba realizar la FIDUCIARIA y en el orden establecido en la cláusula décima cuarta de este contrato.*

*La suma que deberá provisionar la FIDUCIARIA en el FONDO DE RESERVA debe corresponder como mínimo al monto de una cuota de acuerdo al CUADRO CRONOLÓGICO DE GIROS como PROVISIÓN DE RESERVA, de conformidad a lo establecido en el numeral segundo de la cláusula Décima Séptima****.***

*12.* ***RECURSOS:*** *Corresponden a la totalidad de los recursos monetarios que serán transferidos al fideicomiso y administrados por la FIDUCIARIA, así:*

*i) La suma de UN MILLÓN DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.000.000,oo M/CTE), que EL FIDEICOMITENTE transferirá a LA FIDUCIARIA para la conformación del FIDEICOMISO;*

*ii) Los que se transfieran al FIDEICOMISO por parte de EL FIDEICOMITENTE o por terceros por cuenta de este;*

*iii)La totalidad de los recursos derivados de ingresos que por los servicios ejecutados, y aquellos que se ejecutarán, provenientes de la comercialización de los siguientes proyectos inmobiliarios:*

- *Monte Ruitoque.*
- *Habitat.*
- *Bonaterra.*
- *Valle Ruitoque.*

*iv) Los rendimientos que se puedan generar, de haber lugar a ellos, los cuales se destinarán al objeto y finalidad del presente contrato.*

*v) Los que está obligado a aportar EL FIDEICOMITENTE para atender los GIROS, en el evento que el FIDEICOMISO no cuente con los recursos suficientes para hacerlo. En todo caso, LAS PARTES declaran conocer, entender y aceptar que LA FIDUCIARIA y el FIDEICOMISO, no asumen obligación*

*o responsabilidad alguna por los aportes al FIDEICOMISO que le corresponden al FIDEICOMITENTE para atender los GIROS.*

*Estos recursos junto con los demás administrados por el FIDEICOMISO se destinarán a la realización de los GIROS en los términos del presente contrato, de conformidad con la atención de los costos, gastos del FIDEICOMISO, la remuneración a la que tiene derecho LA FIDUCIARIA y los CUADROS CRONOLÓGICOS DE GIROS.*

*Para el recaudo de cada proyecto se aperturará una cuenta independiente en aras de establecer los giros que se deben efectuar con cada cuenta, así: i) el CUADRO CRONOLÓGICO DE GIROS de* ***MONERÉ CAPITAL S.A.S.*** *se atenderá con los ingresos de la cuenta que corresponde al recaudo del proyecto inmobiliario Monte Ruitoque; ii) el CUADRO CRONOLÓGICO DE GIROS de* ***BLOOM CROWDFUNDING S.A.*** *se atenderá con los ingresos de la cuenta que corresponde al recaudo de los proyectos inmobiliarios Habitat, Bonaterra y Valle Ruitoque.*

**SEGUNDA.-** Modifíquese la **CLÁUSULA SEXTA "DENOMINACIÓN"** del Contrato de Fiducia Mercantil constitutivo **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE** antes, hoy **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS VIMARSA COLOMBIA -FA- 5999**, cuyo texto rezará lo siguiente:

*"**QUINTA.- DENOMINACIÓN:** Para todos los efectos legales, el Patrimonio Autónomo que con la celebración del presente contrato se constituye se denomina **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS VIMARSA COLOMBIA** el cual estará afecto a las finalidades contempladas en el objeto de este contrato."*

**TERCERA.-** Modifíquese la **CLÁUSULA NOVENA "BENEFICIARIO"** del Contrato de Fiducia Mercantil constitutivo **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE** antes, hoy **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS VIMARSA COLOMBIA -FA- 5999**, cuyo texto rezará lo siguiente:

***"BENEFICIARIO:*** *Será BENEFICIARIO del presente FIDEICOMISO EL FIDEICOMITENTE de conformidad con los términos que se establecen a continuación:*

| ***BENEFICIARIO*** | ***PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN*** |
|---|---|
| ***VIMARSA COLOMBIA S.A.S.*** | *100%* |
| ***TOTAL*** | ***100%*** |

*De acuerdo a la instrucción irrevocable por parte del FIDEICOMITENTE para la transferencia de los BIENES FIDEICOMITIDOS a favor de EL BENEFICIARIO CONDICIONADO, EL FIDEICOMITENTE tendrá derecho a la restitución de los BIENES en la proporción de su porcentaje de participación menos el porcentaje de participación del BENEFICIARIO CONDICIONADO una vez este haya adquirido la calidad de BENEFICIARIO* hasta por la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.200.000.000M/CTE) para lo cual se requiere la notificación de la cesión de derechos fiduciarios, que irá disminuyendo *de acuerdo al CUADRO CRONOLÓGICO DE GIROS y se extinguirá la condición de BENEFICIARIO una vez sea cancelado o reintegrada esta suma en su totalidad, de conformidad con la notificación conjunta en tal sentido se imparta a la FIDUCIARIA como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO. Es entendido para las partes que la FIDUCIARIA ni el FIDEICOMISO tendrán responsabilidad alguna frente a las instrucciones conjuntas remitidas.*

*EL BENEFICIARIO tendrá un porcentaje de participación de derechos fiduciarios de acuerdo a la proporción que se encuentre en el CUADRO CRONOLÓGICO DE GIROS del BENEFICIARIO hasta por la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE*

*($4.200.000.000M/CTE) que irá disminuyendo de acuerdo al CUADRO CRONOLÓGICO DE GIROS y se extinguirá la condición de BENEFICIARIO una vez sea cancelado o reintegrada esta suma en su totalidad, es decir, dependiendo de los giros que este haya recibido, variará su participación fiduciaria una vez se acredite a LA FIDUCIARIA el desembolso respectivo de dineros de la sociedad BLOOM CROWDFUNDING S.A. a la sociedad VIMARSA COLOMBIA S.A.S.*

*Una vez recibida la acreditación del desembolso, se cuente con el CUADRO CRONOLÓGICO DE GIROS en el que se refleje la transferencia de los BIENES FIDEICOMITIDOS en favor del BENEFICIARIO CONDICIONADO y se hubieren pagado los gastos y costos a los que haya lugar, incluyendo la comisión fiduciaria, este ostentará la calidad de BENEFICIARIO, para lo cual se deberá registrar tal condición.*

*Sin perjuicio de los derechos de pago en cabeza del DESTINATARIOS DE LOS GIROS Y EL BENEFICIARIO CONDICIONADO, EL FIDEICOMITENTE tendrá la calidad de BENEFICIARIO sobre los REMANENTES, una vez cumplidas todas las obligaciones en favor de los DESTINATARIOS DE LOS GIROS Y EL BENEFICIARIO CONDICIONADO, es decir, siempre que se encuentre a paz y salvo el servicio del cuadro cronológico de giros.*

*EL BENEFICIARIO podrá ceder parte o la totalidad de los derechos de BENEFICIARIO y/o posición contractual que le corresponda en este FIDEICOMISO en los términos que se señalan a continuación. La cesión de posición contractual y/o de derechos se efectuará mediante documento privado suscrito por cedente y cesionario, que deberá tener como mínimo: el nombre, dirección, correo electrónico para notificaciones y teléfono del cedente y cesionario, la declaración del cesionario de conocer, entender y aceptar los términos, modalidades, reglamentación legal, derechos, obligaciones, modificaciones y condiciones del contrato de fiducia mercantil constitutivo del FIDEICOMISO, instrucciones, estados financieros del patrimonio autónomo, la instrucción contenida en el parágrafo tercero de la cláusula anterior y el estado de los BIENES FIDEICOMITIDOS, y que por lo tanto, se obliga al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de dicho contrato quedando sujeto a sus reglas y obligaciones. Así mismo, en el dicho documento deberá declarar expresa e irrevocablemente que conoce el estado actual del contrato y los derechos a su favor con ocasión del mismo*

*El documento de cesión deberá ser enviado a LA FIDUCIARIA para efectos de los registros de la FIDUCIARIA, quien podrá solicitar modificaciones, aclaraciones o adiciones al texto del acuerdo de cesión, cuando considere que con el mismo se afectan derechos de terceros, de los contratantes o de la FIDUCIARIA. Así mismo, podrá objetar la vinculación de cesionarios sin que para ello se requiera motivación alguna.*

*Adicionalmente, en virtud de la cesión efectuada en los términos anteriores, y como requisito necesario para el registro de la misma en la FIDUCIARIA, el BENEFICIARIO CONDICIONADO/cesionario deberá suscribir un pagaré con espacios en blanco para que la FIDUCIARIA lo diligencie según las instrucciones que el otorgante dará y en las cuales se preverá que el valor del pagaré será por concepto de comisiones fiduciarias, costos y gastos que se hayan generado en desarrollo del objeto del presente contrato.*

*En todo caso, queda entendido que la FIDUCIARIA se reserva el derecho a oponerse a la vinculación de terceros como fideicomitentes o beneficiarios.*

***PARÁGRAFO PRIMERO. -*** *LA FIDUCIARIA se reserva la facultad de oponerse al ingreso, registro, designación o expedición de certificado alguno a favor de terceros, llámense éstos entre otros, inversionistas, cesionarios de beneficio, beneficiarios, acreedores en garantía mobiliaria o prendaria o de pignoración o acreedores beneficiarios o cualquier otra denominación similar, bien sea directamente o por instrucción del FIDEICOMITENTE.*

***PARÁGRAFO SEGUNDO. -*** *De igual manera, LA FIDUCIARIA se reserva el derecho de verificar la legalidad de las operaciones que pretendan vincular a terceros al FIDEICOMISO en cualquiera de las formas mencionadas en el parágrafo anterior, así como la procedencia y origen lícito de los recursos que se aporten al FIDEICOMISO. Para el ejercicio de esta facultad el FIDEICOMITENTE se obliga a entregar a la FIDUCIARIA todos los soportes y documentos requeridos por LA FIDUCIARIA respecto de los terceros mencionados.*

***PÁRAGRAFO TERCERO. -*** *Es claro que para las partes que Acción Sociedad Fiduciaria ni en nombre propio ni en calidad de vocera y administradora del* ***FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN Y PAGOS VIMARSA COLOMBIA -FA- 5999-,*** *es responsable o hace parte de cualquier convenio o documento privado que se suscriban entre el* ***FIDEICOMITENTE*** *y* ***EL BENEFICIARIO CONDICIONADO.*** *En todo caso es claro que el* ***BENEFICIARIO CONDICIONADO*** *única y exclusivamente tendrá el derecho a recibir los BIENES FIDEICOMITIDOS, una vez acreditado el desembolso por parte del* ***FIDECOMITENTE*** *y se cuente con el CUADRO CRONOLÓGICO DE GIROS, en el que se refleje el porcentaje de la transferencia de los BIENES FIDEICOMITIDOS en favor del BENEFICIARIO CONDICIONADO, el cual variará dependiendo de la cantidad de pagos efectuados a su favor.*

***PÁRAGRAFO CUARTO. -*** *Se deja expresa constancia que LA FIDUCIARIA, en su propio nombre y como vocera y administradora del FIDEICOMISO, no tiene la calidad de deudor principal, solidario, fiador, codeudor, avalista o cualquier denominación similar, frente al DESTINATARIOS DE LOS GIROS o al BENEFICIARIO CONDICIONADO, razón por la cual, estos, con la suscripción del presente contrato, declaran que EL FIDEICOMITENTE es el único responsable de la obligación que pueda existir entre EL FIDEICOMITENTE con el DESTINATARIOS DE LOS GIROS o el BENEFICIARIO CONDICIONADO y que conoce los alcances del presente contrato, ha evaluado y conoce los riesgos inherentes de la operación y de la ejecución del presente contrato.*

**CUARTA.-** Modifíquese el numeral 3 de la **CLÁUSULA DÉCIMA.- INSTRUCCIONES** del Contrato de Fiducia Mercantil constitutivo del **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE** antes, hoy **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS VIMARSA COLOMBIA -FA- 5999,** cuyo texto rezará lo siguiente:

**3.** Efectuar con cargo a los RECURSOS los GIROS al BENEFICIARIO CONDICIONADO y *DESTINATARIOS DE LOS GIROS* de conformidad con los CUADROS CRONOLÓGICOS DE GIROS y en los términos establecidos en el presente contrato.

**QUINTA.-** Modifíquese el numeral 1 y 2 de la **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- COMISIÓN FIDUCIARIA** del Contrato de Fiducia Mercantil constitutivo del **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE** antes, hoy **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS VIMARSA COLOMBIA -FA- 5999,** cuyo texto rezará lo siguiente:

***"CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- COMISIÓN FIDUCIARIA:*** *Como retribución por sus servicios LA FIDUCIARIA tendrá derecho a las sumas que se describen a continuación, las cuales estarán a cargo de*

Sobre electrónico EBABFB7D4-ACDE-4A70-8A05-A0C08C502E17



*EL FIDEICOMITENTE y del FIDEICOMISO quien con la suscripción del presente contrato autoriza irrevocablemente a LA FIDUCIARIA para que atienda tales conceptos con cargo a LOS RECURSOS:*

1. *Una comisión por estructuración del presente Otrosí No. 1 equivalente a la suma de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.000.000 M/CTE) que se pagará al momento de la suscripción del presente Otrosí No. 1 al contrato de FIDUCIA, hoy FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS VIMARSA COLOMBIA -FA- 5999.*

2. *La FIDUCIARIA recibirá por su gestión y la administración de recursos una comisión mensual equivalente al CERO PUNTO CONCO PORCIENTO (0.5%) de la totalidad de los giros que se realicen de forma mensual, que en ningún caso podrá ser inferior a la suma de CUATRO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (2 SMMLV) pagaderos mes anticipado dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes. Esta comisión se causará desde la constitución hasta la liquidación del FIDEICOMISO.*

   ***(…)***

**SEXTA.-** Modifíquese la **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- PRELACIÓN DE GIROS** del Contrato de Fiducia Mercantil constitutivo del **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE** antes, hoy **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS VIMARSA COLOMBIA -FA- 5999,** cuyo texto rezará lo siguiente:

**DÉCIMA SÉPTIMA. - PRELACIÓN DE GIROS:** Los giros que deba realizar LA FIDUCIARIA con los recursos cargo a LOS RECURSOS se atenderán con la siguiente prelación:

1. Comisión fiduciaria, costos y gastos del FIDEICOMISO.
2. Los GIROS que mensualmente se requieran de conformidad con lo previsto en el CUADRO CRONOLÓGICO DE GIROS.
3. FONDO DE RESERVA de la obligación de acuerdo con el CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS existente entre el FIDEICOMITENTE y el DESTINATARIOS DE LOS GIROS.

3. Giros ordenados por EL FIDEICOMITENTE.

**SÉPTIMA. -** En todos los aspectos no modificados por este Otrosí No. 1, el FIDEICOMISO continúa plenamente vigente y con efectos entre las partes. Los demás términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil constitutivo del **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE** antes, hoy **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS VIMARSA COLOMBIA -FA- 5999,** aplican integralmente, procediendo mediante la firma del presente otrosí a su expresa ratificación y reconociendo plenos efectos a la misma.

Adicionalmente, a partir de la suscripción del presente Otrosí No. 1, cualquier referencia en el Contrato de Fiducia Mercantil al **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE** se entenderá que se refiere al **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS VIMARSA COLOMBIA -FA- 5999**.

Cualquier disposición del contrato original que contraríe las cláusulas contenidas en el presente otrosí, carecerán de efecto y se entenderá que las contenidas en el presente contrato son las que surten efectos.

Las partes reconocen y aceptan que el presente documento podrá ser firmado mediante mecanismos electrónicos, es decir, mediante la utilización de firma electrónica o firma digital, en los términos establecidos en la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012, el CGP y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Por ello, las Partes manifiestan que:

a) El mecanismo electrónico tendrá la misma validez y efectos jurídicos que una firma manuscrita.

b) El mecanismo electrónico podrá ser proveído por cualquiera de las Partes o por un tercero.
c) El mecanismo electrónico cumple con los criterios de autenticidad, integridad, confiabilidad y apropiabilidad, en los términos indicados en el Decreto 2364 de 2012.

El mecanismo electrónico podrá estar conformado por códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas, entendidos ellos en general como mensajes de datos, los cuales permiten identificar a las partes.

Para constancia de lo anterior, el presente documento se suscribe electrónicamente, motivo por el cual las partes declaran conocer aceptar y entender que, para todos los efectos legales y contractuales, la fecha del documento será la misma en que el documento sea suscrito por LA FIDUCIARIA.

**EL FIDEICOMITENTE**

REYNALDO PRADA DIAZ

**REYNALDO DIAZ PRADA**
C.C. No. 91.207.501
Representante Legal
**VIMARSA COLOMBIA S.A.S**

**LA FIDUCIARIA**

**MARIA NELLY PLATA ORTIZ**
C.C. No. 63.309.056 de Bucaramanga
Apoderado Especial
**ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A**
Vocera y Administradora del ***FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS VIMARSA COLOMBIA (antes FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE)***

Suscribe en señal de conocimiento y aceptación del presente documento,

**EL BENEFICIARIO CONDICIONADO,**

**GERMAN OCTAVIO MONTT VALERO**
C.C. No. 98397120
Representante Legal
**BLOOM CROWFUNDING S.A.**

**DESTINATARIOS DE LOS GIROS,**

**CARLOS EDUARDO REMOLINA PULIDO**
C.C. No. 13.744.113
Representante Legal
**MONERÉ CAPITAL S.A.S.**

Certificado de firmas electrónicas:

EBABFB7D4-ACDE-4A70-8A05-A0C08C502E17

| Firmado por | Firma electrónica |
| --- | --- |
| **Maria Nelly Plata Ortiz**<br>COL 63309056<br>maria.plata@accion.co | GMT-05:00 Martes, 10 Septiembre, 2024 09:04:01<br>Identificador único de firma:<br>**5CF119EC-A3A9-4ED9-8394-318951A87AAE** |
| **CARLOS EDUARDO REMOLINA PULIDO**<br>COL 13744113<br>ceremolina@monerecapital.com | GMT-05:00 Martes, 10 Septiembre, 2024 08:37:09<br>Identificador único de firma:<br>**AFCDC0E1-B2E6-49D9-925C-0D1B7FB9A517** |
| **GERMAN OCTAVIO MONTT VALERO**<br>COL 98397120<br>bloom@inversionesbloom.com | GMT-05:00 Martes, 10 Septiembre, 2024 08:16:21<br>Identificador único de firma:<br>**DE482B6C-5593-4080-BDAF-F53C09786DE6** |
| **REYNALDO PRADA DIAZ**<br>COL 91207501<br>gerencia-vimarsa@hotmail.com | GMT-05:00 Jueves, 05 Septiembre, 2024 17:24:47<br>Identificador único de firma:<br>**5C38EA56-ED30-4CBE-955A-62BEB89C8E11** |